



सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

இந்திய அரசிதழ்

असाधारण

EXTRAORDINARY

சிறப்பிதழ்

भाग XV अनुभाग 1

Part XV Section 1

பகுதி XV பிரிவு 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

அதிகாரத்துடன் வெளியிடப்பட்டது

नई दिल्ली, सोमवार, 21 मार्च, 2022/1944 शक

New Delhi, Monday, 21st March, 2022/1944 Saka

புது தில்லி, திங்கட்கிழமை, 21 மார்ச், 2022/1944 சக

Ministry of Law and Justice

(Legislative Department)

New Delhi

சட்டம் மற்றும் நீதி அமைச்சகம்

(சட்டமியற்றுத் துறை)

புது தில்லி

The Translation in Tamil of The Foreign Aircraft (Exemption from Taxes and Duties on Fuel and Lubricants) Act, 2002 (36 of 2002), The Repatriation of Prisoners Act, 2003 (49 of 2003), The Cigarettes and Other Tobacco Products (Prohibition of Advertisement and Regulation of Trade and Commerce, Production, Supply and Distribution) Act, 2003 (34 of 2003), The Uttaranchal (Alteration of Name) Act, 2006 (52 of 2006), The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (6 of 2007), The Orissa (Alteration of Name) Act, 2011 (15 of 2011), The Indian Institute of Petroleum and Energy Act, 2017 (3 of 2018), The Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019 (20 of 2019), and The Central Educational Institutions (Reservation in Teachers' Cadre) Act, 2019 (10 of 2019) are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative Texts thereof in Tamil under Clause (a) of section 2 of the Authoritative Texts (Central Laws) Act, 1973 (50/1973).

அயல்நாட்டு வான்கலச் (எரிபொருள் மற்றும் உயவுப்பொருட்கள் மீது வரிகள் மற்றும் தீர்வைகள் விதிப்பதிலிருந்து விலக்களித்தல்) சட்டம், 2002 (36/2002), சிறைக் கைதிகளைத் தாயகத்திற்கு அனுப்புதல் சட்டம், 2003 (49/2003), சிகரெட்டுகள் மற்றும் பிற புகையிலைத் தயாரிப்புகள் (விளம்பரம் செய்தலைத் தடை செய்தல் மற்றும் வணிகம் மற்றும் வாணிபம், உற்பத்தி செய்தல், வழங்குதல் மற்றும் விநியோகம் செய்தலை முறைப்படுத்துதல்) சட்டம், 2003 (34/2003), உத்தராஞ்சல் (பெயர் மாற்றம் செய்தல்) சட்டம், 2006 (52/2006), குழந்தைத் திருமணத் தடைச் சட்டம், 2006 (6/2007), ஒரிசா (பெயர்மாற்றம் செய்தல்) சட்டம், 2011 (15/2011), இந்தியக் கல்நாள்எண்ணெய் மற்றும் எரிசக்தி நிறுவனச் சட்டம், 2017 (3/2018), முஸ்லீம் பெண்கள் (திருமண உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) சட்டம், 2019 (20/2019), மற்றும் மையக் கல்வி நிறுவனங்கள் (ஆசிரியர்களின் பணிநிலைப்பிரிவில் ஒதுக்கீடு) சட்டம், 2019 (10/2019) ஆகியவற்றின் தமிழ்மொழிபெயர்ப்பு, குடியரசுத்தலைவரின் அதிகாரத்தின்படி இதன் மூலம் வெளியிடப்படுகின்றன. அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்கள் (மையச் சட்டங்கள்) சட்டம், 1973 (50/1973) இன் பிரிவு 2 இன் கூறு (அ) இன்படி இவையே தமிழில் அதிகாரஉரிமைப்படியான வாசகங்களாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

முஸ்லீம் பெண்கள் (திருமண உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) சட்டம், 2019
(எண் 20/2019)

[2019, ஜூலை 31]

திருமணமான முஸ்லீம் பெண்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாப்பதற்கும் அவர்களின் கணவர்களால் தலாக் அறிவித்து மணமுறிவு செய்வதைத் தடை செய்வதற்கும், மற்றும் அதனுடன் தொடர்புடையதும் அதற்குச் சார்வறுவானதுமான பொருட்பாடுகளுக்கு வகைசெய்வதற்குமானதொரு சட்டம்.

இந்தியக் குடியரசின் எழுபதாம் ஆண்டில் நாடாளுமன்றத்தால் பின்வருமாறு சட்டமியற்றப்படுவதாகுக:-

அத்தியாயம் I

முன்னுரை

1. (1) இந்தச் சட்டம், முஸ்லீம் பெண்கள் (திருமண உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) சட்டம், 2019 என்று வழங்கப்படும்.

(2) இது, 1[****] இந்தியா முழுவதையும் அளாவி நிற்கும்.

(3) இது 2018 செப்டம்பர் 19ஆம் நாளன்று செல்லாற்றல் பெற்றிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.

2. இந்தச் சட்டத்தில், தறுவாயின் தேவை வேறானாலன்றி,-

(அ) “மின்னணு வடிவம்” என்பது, தகவல் தொழில்நுட்பச் சட்டம், 2000 இன் 2 ஆம் பிரிவின் (1) ஆம் உட்பிரிவின் (ண) கூறில் அதற்குக் குறித்தளிக்கப்பட்டுள்ள அதே பொருள் உடையதாகும்;

21/2000.

(ஆ) “குற்றவியல் நடுவர்” என்பது, திருமணமான முஸ்லீம் பெண் குடியிருக்கும் பகுதியில், குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டத்தொகுப்பு, 1973 இன்படி அதிகாரவரம்பு செலுத்திவரும் முதல் வகுப்புக் குற்றவியல் நடுவர் என்று பொருள்படும்; மற்றும்

2/1974.

(இ) “தலாக்” என்பது, முஸ்லீம் கணவர் ஒருவரால் அறிவிக்கப் படும் தலாக்-இ-பிதாத் அல்லது உடனடியானதும் திரும்பப்பெறமுடியாத துமான மணமுறிவின் விளைவைக் கொண்டிருக்கும் தலாக் என்பதனை ஒத்த பிற வடிவம் எதுவும் என்று பொருள்படும்;

அத்தியாயம் II

தலாக் இல்லாநிலையதும் சட்ட முரணானதும் என விளம்புதல்

3. முஸ்லீம் கணவர் ஒருவரால் தம் மனைவி மீது வாய்மொழியாகவோ அல்லது எழுத்து வடிவிலோ அல்லது மின்னணு வடிவில் அல்லது எதுவெய்யினும் பிற முறையில் சொற்களால் தலாக் அறிவித்தல் எதுவும் இல்லாநிலையதும் சட்ட முரணானதும் ஆகும்.

4. 3ஆம் பிரிவில் சுட்டப்பட்டுள்ள தலாக்கைத் தன் மனைவி மீது அறிவிக்கிற முஸ்லீம் கணவர் எவரும், மூன்றாண்டுகள் வரை நீடிக்கலாகும் காலவரை ஒன்றுக்குச் சிறைத்தண்டனை விதித்துத் தண்டிக்கப்படுதல் வேண்டும், அத்துடன் அபராதத்திற்கும் உள்ளாதல் வேண்டும்.

1. 2019, அக்டோபர் 30 ஆம் தேதியிட்ட அறிவிக்கை எண். எஸ்.ஓ 3912 (E) ஐ காண்க, இந்தச் சட்டமானது ஜம்மு-காஷ்மீர் ஒன்றியத்து ஆட்சிநிலவரை மற்றும் லடாக் ஒன்றியத்து ஆட்சிநிலவரை ஆகிய இவற்றிற்குப் பொருந்தாச் செய்யப்பட்டது.

குறுந்தலைப்பு,
பொருத்துகை
மற்றும்
தொடக்கம்.

பொருள்
வரையறைகள்.

தலாக்
இல்லாநிலையதும்
சட்டமுரணானதும்
ஆகும்.

தலாக்
அறிவிப்பிற்கான
தண்டனை.

அத்தியாயம் III

திருமணமான முஸ்லீம் பெண்களின் உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்

5. அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதிலும் அடங்கியுள்ள வகையங்களின் பொதுப்பாங்கிற்குக் குந்தகமின்றித் திருமணமான முஸ்லீம் பெண் எவர் மீது தலாக் அறிவிக்கப்படுகிறதோ அவர் குற்றவியல் நடுவரால் தீர்மானிக்கப்படலாகிறவாறு அத்தகைய வாழ்வாதாரப் படித்தொகையினைத் தனக்கும் தன்னைச் சார்ந்துள்ள குழந்தைகளுக்கும் தன் கணவரிடமிருந்து பெறுவதற்கு உரிமையுடையவர் ஆவார்.

வாழ்வாதாரப் படித்தொகை.

6. அப்போதைக்குச் செல்லாற்றலிலுள்ள பிற சட்டம் எதிலும் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும், திருமணமான முஸ்லீம் பெண் ஒருவர், தனது கணவரால் தலாக் அறிவிக்கப்படும் நேர்வில் உரிமையுடையதாத தன் குழந்தைகளின் பொறுப்பிற்குக் குற்றவியல் நடுவரால் தீர்மானிக்கப்படலாகிற அத்தகைய முறையில் உரிமையுடையவர் ஆவார்.

உரிமை வயதடையாத குழந்தைகளின் பொறுப்பு.

2/1974.

7. குற்றவியல் விசாரணைமுறைச் சட்டத்தொகுப்பு, 1973 இல் அடங்கியுள்ள எது எவ்வாறிருப்பினும்,—

(அ) இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கத்தக்க குற்றச்செயல் ஒன்று, அது இழைக்கப்படுவது தொடர்பான தகவல், எந்தத் திருமணமான முஸ்லீம் பெண் மீது தலாக் அறிவிக்கப்படுகிறதோ அந்தப் பெண்ணாலோ அல்லது அவருக்குக் குருதி அல்லது திருமண உறவுடைய நபர் எவராலுமோ ஒரு காவல் நிலையப் பொறுப்பிலுள்ள அலுவலருக்குக் கொடுக்கப்படுமானால், அது ஒரு பிடியாணையினரிக் கைது செய்யத்தக்க குற்றச்செயலாகும்.

பிடியாணையினரிக் கைது செய்யத்தக்கதாக, சட்டப்படி இணைக்கமாகத் தீர்த்துக் கொள்ளத்தக்கதாக, முதலானதாக இருத்தல்.

(ஆ) இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கத்தக்க ஒரு குற்றச்செயல் ஒன்று, தலாக் அறிவிக்கப்பட்ட திருமணமான முஸ்லீம் பெண்ணின் வேண்டுகோளின்படி, குற்றவியல் நடுவர் ஒருவரின் அனுமதியுடன், அவர் தீர்மானிக்கும் அத்தகைய வரையறைகள் மற்றும் வரைக்கட்டுகளின் பேரில், சட்டப்படி இணைக்கமாகத் தீர்த்துக் கொள்ளப்படத்தக்கதாக இருத்தல் வேண்டும்;

(இ) இந்தச் சட்டத்தின்படி தண்டிக்கத்தக்க ஒரு குற்றச்செயலிற்காகக் குற்றம்சுமத்தப்பட்ட நபர் எவரும், அவரால் முன்னிடப்படும் விண்ணப்பம் ஒன்றின் பேரிலும், திருமணமான முஸ்லீம் பெண் எவர் மீது தலாக் அறிவிக்கப்பட்டிருக்கிறதோ அவர் தரப்பினைக் கேட்ட பின்பும், குற்றவியல் நடுவர் அத்தகைய நபருக்குப் பிணையம் வழங்குவதற்குத் தகுமான காரணங்கள் உள்ளன என்று மனநிறைவடைந்தாலன்றிப் பிணையத்தில் விடுவிக்கப்படுதல் ஆகாது.

அவசரச் சட்டம் 4/2019.

8. (1) முஸ்லீம் பெண்கள் (திருமண உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) இரண்டாம் அவசரச் சட்டம், 2019 ஈங்கிதனால் நீக்கறவு செய்யப்படுகிறது.

நீக்கறவும் காப்புரைகளும்.

அவசரச் சட்டம் 4/2019.

(2) அத்தகைய நீக்கறவு இருந்தபோதிலும், 2019 ஆம் ஆண்டு (முஸ்லீம் பெண்கள் உரிமைகளைப் பாதுகாத்தல்) இரண்டாம் அவசரச் சட்டம், 2019 இன்படி செய்யப்பட்ட எதுவும் அல்லது எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கை எதுவும், இந்தச் சட்டத்தின்படி செய்யப்பட்டிருப்பதாக அல்லது எடுக்கப்பட்டிருப்பதாகக் கொள்ளப்படுதல் வேண்டும்.